EXERCICE N° 3 · 29/09/2026

L’ATT face à la cybercriminalité

Efficacité de l’enquête judiciaire et protection des libertés numériques

La recherche de preuves numériques exige une intervention rapide et des compétences spécialisées, mais peut aussi révéler des informations intimes concernant des personnes étrangères à l’enquête. L’Agence technique des télécommunications (ATT) se situe au cœur de cette tension. Dans quelle mesure son cadre juridique permet-il de concilier l’efficacité des investigations et les libertés numériques ? L’étude du décret n° 2013-4506, modifié en 2017, révèle un équilibre organisé par les textes, mais dont l’effectivité dépend de la portée des contrôles.

I. Un appui spécialisé à la justice, réorganisé en 2017

Depuis la réforme de 2017, l’ATT est un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, sous la tutelle du ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique. La réforme introduit un conseil d’entreprise et une comptabilité commerciale. Cette organisation peut favoriser l’adaptation de ses moyens, sans lui conférer d’indépendance envers l’exécutif. Elle ne modifie pas la mission de l’article 2 et ne crée pas, par elle-même, de nouveaux pouvoirs d’interception. [2]

L’article 2 prévoit trois missions : traiter les ordres judiciaires concernant les infractions relatives aux systèmes d’information et de communication ; coordonner l’action avec les opérateurs et fournisseurs concernés ; exploiter les dispositifs nationaux de contrôle du trafic, dans le respect des engagements internationaux relatifs aux droits humains et de la législation sur les données personnelles. L’ATT apporte donc une assistance technique : ce décret ne lui attribue ni pouvoir de juger ni compétence générale de surveillance autonome. [1]

Cette centralisation peut accélérer la recherche des traces utiles et améliorer la coopération entre justice et opérateurs. Par exemple, le rapprochement de données de connexion peut aider à reconstituer une attaque informatique. Il s’agit d’un bénéfice attendu de l’organisation, et non d’une efficacité pratique démontrée par le seul texte. La valeur de cet appui dépend aussi de l’intégrité des éléments recueillis et de la possibilité d’en discuter la fiabilité au procès.

Il faut distinguer cette mission institutionnelle des conditions légales de chaque acte d’enquête. À titre de mise en perspective, l’article 10 du décret-loi n° 2022-54 subordonne l’interception à la nécessité de l’enquête et à une décision écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction. Son article 11 organise la coopération des fournisseurs avec les services exécutant les ordonnances judiciaires. Les articles 29 à 31 sanctionnent notamment les interceptions illégales et certaines violations de la confidentialité. Ces règles complètent l’encadrement de l’enquête numérique ; elles ne doivent pas être attribuées au décret fondateur de l’ATT. [5]

II. Une protection prévue, mais des contrôles à renforcer

Les articles 6 à 8 prévoient un comité de suivi qui qualifie techniquement les ordres, suit leur exécution et encadre la transmission des résultats. Un magistrat et un représentant de l'Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) y siègent, aux côtés de représentants ministériels. Les renvois doivent être motivés ; les délibérations sont consignées et confidentielles ; des rapports annuels sont adressés au pouvoir législatif. Toutefois, le directeur général préside ce comité interne, et une seconde réunion peut se tenir sans quorum minimal. La présence des membres protecteurs des droits n'est donc pas garantie à chaque délibération. [1]

L'appréciation doit également tenir compte de la Constitution de 2022 : l'article 30 protège la vie privée, les communications et les données personnelles ; les articles 33 et 37 garantissent respectivement les droits de la défense et la liberté d'expression. Selon l'article 55, les restrictions doivent reposer sur une loi, répondre à une finalité admise et être proportionnées, sans atteindre la substance des droits. Il en résulte qu'un décret d'organisation ne suffit pas, à lui seul, à justifier toute ingérence. Un ordre judiciaire doit s'inscrire dans une base légale et respecter ces exigences ; sa seule existence ne rend pas toute collecte proportionnée. [3]

La loi organique n° 2004-63 exige une finalité déterminée, un traitement limité au nécessaire et la sécurité des données (art. 10, 11, 18 et 19). Toutefois, ses articles 53 à 56 prévoient un régime dérogatoire pour certains traitements publics, notamment des limites au droit d'accès. Le renvoi à cette loi ne signifie donc pas que chaque personne surveillée pourra consulter librement les données la concernant. L'article 61 impose néanmoins, pour les traitements relevant de ce régime, leur destruction lorsque leur conservation n'est plus justifiée dans les conditions prévues. [4]

Ces éléments conduisent à distinguer le contrôle de gestion et la protection contre une surveillance abusive : une comptabilité régulière ne prouve pas qu'une collecte était nécessaire. Pour rendre la conciliation plus effective, il conviendrait de renforcer le contrôle extérieur indépendant, de préciser le périmètre et la durée des mesures, de tracer les accès et d'assurer des voies de contestation effectives compatibles avec le secret de l'enquête. Une information publique agrégée sur les activités renforcerait également la responsabilité de l'institution.

Conclusion. Ainsi, l'ATT peut contribuer à une justice numérique plus efficace, à condition que ses capacités restent liées à une finalité judiciaire précise. La conciliation avec les libertés est juridiquement recherchée, mais ne peut être tenue pour pleinement assurée par son seul statut. Elle dépend d'un contrôle réel de la légalité, de la nécessité et de la proportionnalité des opérations.

Références juridiques

[1] Décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, art. 2 et 6 à 8. À lire avec [2].

[2] Décret gouvernemental n° 2017-985 du 15 août 2017, notamment art. 1er (articles remplacés) et 5.

[3] Constitution tunisienne du 25 juillet 2022, art. 30, 33, 37 et 55.

[4] Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, art. 10, 11, 18, 19, 53 à 56 et 61.

[5] Décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022, art. 10, 11 et 29 à 31.

Textes reproduits dans la base DCAF « Législation du secteur de la sécurité en Tunisie » ; consultés le 30/09/2026. Titres des références cliquables.